

และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งในระหว่างการสอบสวนวินัยดังกล่าวได้มีการคัดค้านกรรมการสอบสวน โดยนายอำเภออุซันธุ์ได้ใช้อำนาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือรับหนังสือของประธานกรรมการสอบสวนที่รายงานและชี้แจงกรณีดังกล่าว แล้วเสนอต่อที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อวินิจฉัยคำคัดค้านกรรมการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อประกาศ ก.อบต. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ประกอบกับข้อ ๓๘ วรรคสี่ ของประกาศ ก.อบต. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ อีกทั้ง นายอำเภออุซันธุ์ยังเข้าประชุมหรือมอบหมายผู้แทนเข้าประชุมวินิจฉัยลงมติยกคำคัดค้านดังกล่าวด้วย ประกอบกับเมื่อการสอบสวนวินัยแล้วเสร็จ นายอำเภออุซันธุ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดผู้ฟ้องคดี โดยได้มีการส่งสำเนาเอกสารการสอบสวนวินัยให้แก่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ทั้งที่ไม่มีสิทธิยุ่งเกี่ยว การกระทำของนายอำเภออุซันธุ์ถือเป็นการแทรกแซงตรวจสอบสำนวนการสอบสวนวินัยและความรับผิดชอบละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นาย ธ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลใจดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีผู้ฟ้องคดีกับพวกถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทุจริตเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ โดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของนาย ธ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐๒/๒๕๖๑)



๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ในท้องที่ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้น้องชายของผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการขุดบ่อสำหรับเลี้ยงปลาและปลูกบัวในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ตรวจพบว่าเป็นการขุดลอกดินบริเวณหาดอิงกว้าน ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และจากการตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ของผู้ฟ้องคดี ไม่ปรากฏหมวดหลักแนวเขตที่ชัดเจน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีคำสั่งให้น้องชายของผู้ฟ้องคดีระงับการขุดดินไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้น และขอให้เทศบาลตำบลบ้านต้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อคำสั่งพิพาทเป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๒)

๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทอาคารชุดฟ้องว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เทศบาลเมืองปาดอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการควบคุมตรวจสอบ

โครงการก่อสร้างดัดแปลงอาคารชุดพักอาศัยของบริษัท โลตัส คอนโดมิเนียม จำกัด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นเหตุให้เจ้าของร่วมในอาคารชุดโลตัส คอนโดมิเนียมได้รับความเสียหายจากการไม่มีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายสำหรับค่าเช่าพื้นที่จอดรถและค่าเสียหายที่ต้องนำรถไปจอดในพื้นที่เอกชนอื่น รวมทั้งให้ชำระค่าขาดโอกาสที่ทำให้ห้องชุดมีมูลค่าลดลง ไม่สามารถขายได้ตามราคาตลาด กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดียังคงมีประวัติเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในสารบบพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ฟ้องคดีที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งที่คดีดังกล่าวพนักงานอัยการได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกเลิกจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยตามคำแนะนำของผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อของธนาคารฯ ผู้ว่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๙๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ชำระค่าบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตกลงให้



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือและผู้ฟ้องคดีใช้ในราชการและถือไว้กับตัว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือต้องนำเงินส่วนตัวชำระไปก่อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ประกอบการมาเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่เบิกจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าบริการข้างต้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๑๔/๒๕๖๑)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

แม้ว่าการส่ง วาง หรือปิดหมายศาลหรือคำสั่งของศาลปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะเป็นการดำเนินการอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคดีที่จะทำให้การใช้อำนาจตุลาการของศาลปกครองบรรลุผลตามกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่เช่นว่านี้ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๗๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็มีลักษณะเป็นงานธุรการที่สามารถแยกออกได้จากการใช้อำนาจตุลาการของศาลปกครอง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีปิดหมายศาลหรือคำสั่งของศาลปกครองโดยไม่ถูกต้อง และฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๕/๒๕๖๑)

๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

(๑) สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

สัญญาจ้างทำงานโครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชน สัญญาที่จังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานโครงการพัฒนาแหล่งแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อสุขภาพ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีวัตถุประสงค์ของสัญญา คือ การพัฒนาแหล่งแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อสุขภาพให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชน อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙/๒๕๖๒)

(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

สัญญาจ้างรื้อถอนอาคารโรงพยาบาล

สัญญาที่กรมสุขภาพจิต (ผู้ฟ้องคดี) ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย. รื้อถอนอาคารผู้ป่วยพร้อมก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) ๙๐ เตียง จำนวน ๑ หลังของโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีฐานะเป็นกรมและเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีวัตถุประสงค์ของสัญญาคือการรื้อถอนอาคารผู้ป่วยพร้อมก่อสร้างอาคารดังกล่าว อันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ฟ้องคดีใช้ในการดำเนินกิจการทางปกครองหรือจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๒/๒๕๖๑ ที่ ๑๔/๒๕๖๒ และที่ ๘๔/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดกระบี่ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ อันมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๖๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างถนน

สัญญาที่กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตกลงทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีให้ทำงานก่อสร้างถนนสาย ง๒ และ ง๓ ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๖๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์

สัญญาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ เป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสถานศึกษาและวิจัย และเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๖๒)

(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญานำรถตู้โดยสารเข้าร่วมเดินรถรับส่งผู้โดยสารกับบริษัท ขนส่ง จำกัด

กรณีที่บริษัท ขนส่ง จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทำสัญญาร่วมกับผู้ฟ้องคดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับส่งผู้โดยสารบนเส้นทางต่าง ๆ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสัมปทานมาจากรัฐ เป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะกับผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้รับมอบหมาย สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะด้านการคมนาคมและขนส่ง อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๖๒)

(๑.๒) สัญญาทุนการศึกษา

สัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยมีวัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการในกระทรวง ทบวง กรม ตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด อันเป็นการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑/๒๕๖๒)

(๑.๓) สัญญาจ้างบุคลากรของส่วนราชการ

สัญญาที่เทศบาลตำบลผาเสวย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบลผาเสวย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นการว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับพนักงานในสังกัดที่มีขึ้นเพื่อร่วมกันจัดทำ บริการสาธารณะ สัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๑๖๖/๒๕๖๑)

กรณีที่มาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้เข้ามาทำงานในตำแหน่งเภสัชกร สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการจ้าง บุคคลเพื่อร่วมหรือดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้บรรลุผล สัญญาจ้าง ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๑/๒๕๖๑)

สัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางพิบูล (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีภารกิจในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน จ้างให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กเล็กตามภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็น การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สัญญาจ้างพนักงานดังกล่าวจึงเป็นสัญญา ทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๘/๒๕๖๑)

สัญญาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานวิชาการ กองงานวิจัย สำนักวิจัย นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงาน ทางปกครองและมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ร่วมจัดทำบริการสาธารณะในด้านการศึกษา สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๖๒)

(๑.๔) สัญญาจ้างปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

สัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ผู้ฟ้องคดี) ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทำการปลูกต้นไม้ในโครงการเกาะทิวทัศน์ เป็นสัญญาที่มี คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการทำนุบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ของสัญญาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย อันเป็นการร่วมจัดทำบริการสาธารณะ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๖๒)



(๑.๕) สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าว ของรัฐบาล

สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ระหว่างผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ซื้อกับองค์การคลังสินค้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้ขาย เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งจัดทำขึ้นสืบเนื่องจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร จึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๖๒)

(๑.๖) สัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทุน

กรณีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต้องการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านโทรคมนาคมของประเทศและให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านโทรคมนาคม จึงได้ทำสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท อ. เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ ผู้ฟ้องคดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และธุรกิจหลัก คือ ผลิตบัตรโทรศัพท์ Chip Card เพื่อประโยชน์ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตามสัญญาผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงในการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์สาธารณะเพื่อการติดต่อสื่อสารของประชาชน ซึ่งในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว นั้น ย่อมจำเป็นต้องจัดให้มีเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการโทรศัพท์ ซึ่งในส่วนของการจัดตั้งบริษัทผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นการทำสัญญาร่วมทุนหรือร่วมดำเนินการเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์สาธารณะ โดยการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบของการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะจากระบบเดิมมาเป็นระบบโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้ Chip Card จำเป็นที่จะต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการสาธารณะสัมฤทธิ์ผลได้ และบัตรโทรศัพท์แบบ Chip Card เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นของการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะตามระบบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ การให้มีบัตรโทรศัพท์ดังกล่าวไว้ในจำนวนที่เพียงพอกับการให้บริการประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนตามสัญญาข้างต้นจึงเป็นวิธีการหรือมาตรการอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดหลักประกันว่าจะมีบัตรโทรศัพท์ระบบดังกล่าวจำนวนเพียงพอแก่การให้บริการประชาชน อันอยู่ในขอบเขตของอำนาจหน้าที่การจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีเพื่อจัดตั้งหน่วยในการดำเนินการแยกขึ้นมาต่างหากโดยทำสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นซึ่งเป็นสัญญาพิพาทในคดีนี้ มิได้มุ่งโดยตรงต่อการดำเนินการเพื่อแสวงประโยชน์ในทางธุรกิจหรือทางพาณิชย์กรรม



หากแต่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ผูกฟองคดี ให้มีความมั่นคงด้านการจัดให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะระบบ ใช้บัตร Chip Card โดยสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ผูกฟองคดีได้มีส่วนควบคุมกำกับ ทั้งคุณภาพและปริมาณการผลิตบัตรโทรศัพท์แบบ Chip Card ให้ได้คุณภาพและมีปริมาณ ตามความต้องการอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของจำนวนบัตรโทรศัพท์แบบ Chip Card ทั้งหมด ดังนั้น สัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ผูกฟองคดีดังกล่าว จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง เป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖/๒๕๖๒)

(๑.๗) สัญญากู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมอาชีพ

กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ผูกฟองคดี) ทำสัญญาให้สหกรณ์ การเกษตรดอยหล่อ จำกัด (ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑) กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมเกษตรกรเพื่อนำเงิน จำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการรับซื้อลำไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๘ และโครงการการบริหารจัดการลำไย ปี ๒๕๔๘ (เงินกองทุนส่งเสริมเกษตรกร) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดทางภาคเหนือให้สามารถกระจายผลผลิตได้ในราคา ที่เหมาะสม โดยใช้กลไกตลาดในการจัดการผลผลิตซึ่งรัฐจะไม่รับซื้อและไม่รับจำนำ แต่จะสนับสนุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันเกษตรกรไปดำเนินการตามกลไกตลาด ซึ่งสหกรณ์ที่สมัครใจ เข้าร่วมโครงการจะต้องรวบรวมลำไยสด (ช่อ) เฉพาะกลุ่มเกษตรกรและรวบรวมลำไยสด (ร่วง) เพื่อผลิตและรวบรวมลำไยอบแห้งโดยดำเนินการจัดจำหน่ายเอง สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ผูกฟองคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตกลงให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๖๒)

(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะ พิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

กรณีเนติบัณฑิตยสภา (ผู้ผูกฟองคดี) ทำสัญญาจ้างเหมาผู้ผูกฟองคดี ให้ก่อสร้างอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อผู้ผูกฟองคดี เป็นสภาหรือสถาบันที่รัฐจัดตั้งขึ้น มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์และการประกอบอาชีพ ทางกฎหมาย อันเป็นกิจการทางปกครองส่วนหนึ่งของรัฐ ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินของรัฐและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะ ที่เป็นสภานายกพิเศษ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้อำนาจทางปกครองหรือดำเนิน



กิจการปกครอง อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และโดยที่สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีให้บรรลุผล สัญญาข้างต้นจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อีกทั้ง เมื่อพิจารณาข้อสัญญาข้อ ๑๓ ที่ระบุว่า “...หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้” ข้อ ๑๔ ระบุว่า “ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้” และข้อ ๑๕ ระบุว่า “ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานเพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลาการดำเนินการ (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง” แล้ว เห็นว่า เป็นข้อสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเหนือผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชน เพื่อให้การดำเนินการทางปกครองบรรลุผล ดังนั้น สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๖๒)



๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบันทึกข้อตกลง เรื่อง การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ และฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คำนวณ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง รวมทั้งมีอำนาจปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ประกอบกับอธิบดีกรมบัญชีกลางมีฐานะเป็นเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อ ๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น เมื่อบันทึกข้อตกลงพิพาทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๕/๒๕๖๒)



๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่า
หนึ่งลักษณะสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญา
ทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

บันทึกข้อตกลงว่าจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานลมและแสงอาทิตย์

บันทึกข้อตกลงที่เมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางปกครอง ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๑ เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เป็นการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑๕/๒๕๖๒)

๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

สัญญาที่กรมสุขภาพจิต (ผู้ฟ้องคดี) ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย.
รื้อถอนอาคารผู้ป่วยพร้อมก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) ๙๐ เตียง จำนวน ๑ หลัง
ของโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ฟ้องคดี มีฐานะ
เป็นกรมซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้รื้อถอนอาคารผู้ป่วยพร้อมก่อสร้าง
อาคารดังกล่าวอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ฟ้องคดีใช้ในการดำเนินกิจการทางปกครองหรือจัดทำ
บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และเป็น
สัญญาทางปกครอง คดีพิพาทที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ย. ได้นำหลักประกันสัญญาจ้าง อันได้แก่ หนังสือค้ำประกัน



ของธนาคาร ก. (ผู้ถูกฟ้องคดี) จำนวนสองฉบับมามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี หนังสือคำประกันจึงเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีผูกพันตนต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย. ไม่ชำระหนี้ตามสัญญาจ้าง อันมีลักษณะเป็นสัญญาค้ำประกันตามมาตรา ๖๘๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีลักษณะเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาจ้างที่เป็นสัญญาประธาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระหนี้ตามหนังสือคำประกันก็ต่อเมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ย. ไม่ชำระหนี้ ดังนั้น เมื่อคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างดังกล่าวอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับหนังสือคำประกันดังกล่าวซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วย แม้ว่าคู่สัญญาจะไม่ฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างซึ่งเป็นสัญญาประธานมาพร้อมกันก็ตาม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๒/๒๕๖๑)

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) สัญญากู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญาซื้อขาย

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งแม้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะถือเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งโดยลักษณะของสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะ และเป็นสัญญาที่มุ่งผูกพันบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๖๑)

กรณีกรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ของกลางกับผู้ถูกฟ้องคดี ตามประกาศส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม ที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แม้สัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อเป็นสัญญาซื้อขายอันเนื่องมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน และมีได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคล ซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง อีกทั้ง ประกาศส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม ที่ ๑๐/๒๕๕๗ฯ ก็มีได้เป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงมิใช่สัญญาทางปกครอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายอันเนื่องมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๒)



กรณีผู้ฟ้องคดีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าซื้อมาจาก นาย น. โดยมีความประสงค์ขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับให้ทายาทของนาย น. ในฐานะคู่สัญญา ตามสัญญาซื้อขาย ชดใช้ราคาที่ดินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว โดยที่สัญญาซื้อขายพิพาทมีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นเอกชน จึงเป็นสัญญาซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มิใช่สัญญาทางปกครอง ข้อพิพาทข้างต้นจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นข้อพิพาททางแพ่ง มิใช่ข้อพิพาทที่มีลักษณะเป็นคดีปกครองหรือสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๑/๒๕๖๒)

กรณีที่ธนาคารออมสิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และธนาคารออมสิน สาขาบางคำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพแห่งสังคมในทางทรัพย์สินและตามที่บัญญัติในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว อันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ประกาศขายทรัพย์สินของตนเอง โดยเมื่อมีผู้สมัครใจเข้าซื้อทรัพย์สินก็มีการตกลงกันและจัดทำสัญญาในลักษณะของสัญญาทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับเอกชนทั่วไปที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินกัน ถือเป็นการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจการพาณิชย์ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น มิใช่ การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายและไม่ใช่การดำเนินกิจการทางปกครอง อีกทั้ง นิติสัมพันธ์ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปตามสัญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจากการประกาศขายทรัพย์สิน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยึดจากลูกหนี้ โดยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนว่าจำนวนเนื้อที่ตรงตาม โฉนดที่ดินหรือไม่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนที่ขาดไป มีลักษณะ เป็นการฟ้องเรียกเงินค่าเสียหายเนื่องจากการตกลงซื้อที่ดินจากการประกาศขายทรัพย์สิน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา และเมื่อสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวมิได้ มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือ บุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการ บริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดง เอกสิทธิ์ของรัฐ สัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงมิได้เป็นสัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๙/๒๕๖๒)



กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งเป็นชาวไร่ยาสูบที่ทำการผลิตใบยาสูบเวอร์รียเนียส่งขายให้แก่โรงงานยาสูบตามสัญญาจะซื้อจะขายใบยาแห่งพันธู์เวอร์รียเนีย (ชาวไร่บ่มเอง) ระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และภรรยาของผู้ฟ้องคดีที่ ๖ กับโรงงานยาสูบ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ลดเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตใบยาสูบเวอร์รียเนียในฤดูการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ และในฤดูการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ จนเหลืออัตรากิโกรัมละ ๒๒ บาท โดยขอให้กลับไปใช้อัตราเดิมที่กิโกรัมละ ๒๖ บาท เมื่อนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการซื้อขายใบยาสูบดังกล่าวมาจากสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้ต่อกันในแต่ละฤดูการผลิต ซึ่งการให้เงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโรงงานยาสูบเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการซื้อขายใบยาสูบตามสัญญาจะซื้อจะขายข้างต้น อันเห็นได้จากการที่มีการระบุเรื่องลดเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายในฤดูการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ แล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเห็นว่าการลดเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นข้อโต้แย้งอันเกี่ยวกับการสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นคู่สัญญาจะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือจำหน่ายยาสูบเพื่อหารายได้ที่รัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่ผู้दैยตามกฎหมาย ไม่ใช่การใช้อำนาจปกครอง อีกทั้ง สัญญาดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ได้เป็นสัญญาให้เข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๒/๒๕๖๒)

๔) สัญญาเช่า

กรณีฟ้องว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาอนุญาตให้บริษัทเอกชนต่าง ๆ ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีได้มีการกำหนดมาตรฐานของราคาอาหารและเครื่องดื่มจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ นั้น โดยที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ยังคงมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการและส่งเสริมการทำอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานเช่นเดิม ทั้งยังมีอำนาจได้รับยกเว้น มีสิทธิพิเศษ หรือได้รับความคุ้มครอง



ตามกฎหมายว่าด้วยการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง และมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองในการประกอบกิจการและส่งเสริมการทำอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการการทำอากาศยาน อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ แต่เนื่องจากการทำสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเพียงการอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าใช้พื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ โดยมีการกำหนดค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามสัญญาให้แก่บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรายเดือนเท่านั้น มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้น เมื่อมูลคดีเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวมิได้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง แต่เป็นการใช้อำนาจทั่วไปในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ของบริษัททำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น กรณีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓/๒๕๖๒)

๕) สัญญารับขนคนโดยสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) สัญญาเช่าซื้อ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

สัญญาเกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และบริการข้อความแจ้งเตือน (SMS) รายการเคลื่อนไหวบัญชีทางโทรศัพท์มือถือ

โดยที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ชะจาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นสำนักงานสาขา ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีจึงมิใช่การดำเนินกิจการทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้ง กรณีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และบริการข้อความแจ้งเตือน (SMS) รายการเคลื่อนไหวบัญชีทางโทรศัพท์มือถือ อันเป็นการดำเนินธุรกิจของผู้ถูกฟ้องคดี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงมีสถานะที่เท่าเทียมกัน สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาจึงต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และข้อตกลงการให้บริการข้อความแจ้งเตือน (SMS) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นสัญญาทางแพ่ง มิใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕/๒๕๖๒)

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รายฟ้องว่า เงินค่าทดแทนจากการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ขอเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น และขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีเจตนาแท้จริงประสงค์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เพิ่มขึ้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๙๕/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามรายฟ้องว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เว้นคืนที่ดินเกินความจำเป็น ทำให้มีเนื้อที่ที่ดินส่วนที่เหลือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘/๒๕๖๒)

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙๖/๒๕๖๑)

โดยที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปิดกั้นน้ำในคลองสาธารณะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีเพาะปลูกข้าวสวนอินคา เป็นเหตุให้ข้าวสวนอินคาของผู้ฟ้องคดีตายทั้งหมด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๒๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์ จำนวน ๕๑ ราย พ้นจากการเพราะเหตุยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนตามมติของ คสช. ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

